

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

「기술적 보호조치 무력화 금지에 대한 예외」 고시

◇ 제 · 개정 이유

- 저작권법은 저작자가 저작권 침해방지를 위해 저작물 등에 부착한 ‘기술적 보호조치’를 이용자가 제거·변경(예: 해킹)하는 것을 금지하고 있으며,
 - 다만, 이로 인해 저작물의 공정한 이용을 저해할 우려가 있는바, 예외적으로 기술적 보호조치의 제거등이 가능한 사유를 고시에서 규정하고 있음
 - 「기술적 보호조치의 무력화 금지에 대한 예외」 고시의 효력이 '24.1.30. 만료 예정으로, 저작물 이용 및 기술 환경 변화를 반영하여 재고시함

◇ 주요내용

- 가. 시각/청각장애인의 접근이 가능하도록 하기 위한 무력화 허용 대상을 ‘어문저작물’에서 ‘어문저작물 및 악보’로 확대함
- 나. 신체에 부착·이식되지 않은 의료기기도 무력화 허용 대상으로 하며, 그 주체를 ‘환자’에서 ‘환자, 보호자’로 확대함
- 다. 소비자용으로 고안된 장치·의료 장치 또는 의료시스템의 진단, 유지보수 또는 수리를 목적으로 장치의 기능을 통제하는 프로그램에 적용된 접근 통제 기술적 보호조치를 무력화한 경우 허용